

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Folha :1

Boletim No.: 57/2016

INICIADO:28/06/2016 13:43hs e EMITIDO:28/06/2016 17:38hs

2ª Via

LLLNNPCBDJEEFGJ`

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA SAO SIGISMUNDO, 0 - GRAJAU - CEP: 04859-140 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 85 D.P. - JARDIM MIRNA

Ocorrência: 28/06/2016 às 12:00 horas

Comunicação: 28/06/2016 às 13:41 horas

Elaboração: 28/06/2016 às 13:43 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- **ERLAN DOS SANTOS RIBEIRO** - Presente ao plantão - RG: 54521480-SP
emitido em 28/06/2010 - Exibiu o RG original: Não
Pai: JOAO ALEXANDRINO RIBEIRO - Mãe: RENILDA ALMEIDA DOS SANTOS
Natural de: ITABUNA -BA - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: **12/02/1996** 20 anos - Estado civil: Solteiro
Profissão: DESEMPREGADO - Instrução: 1 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - **Cutis: Preta**
Olhos: Castanhos escuros - **Tipo de cabelo: Carapinha**
Cor do cabelo: Pretos - Comprim. do cabelo: CURTOS - Altura: 1,73
Peso: 60,00 - Compleição: MAGRO
Endereço Residencial: RUA PREFEITO CELSO DANIEL, 36 - JD.MIRNA - S.PAULO
SP

Testemunha:

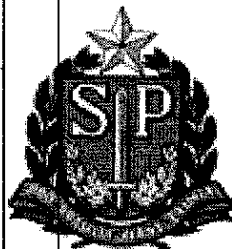
- JOSE CARLOS DE ANDRADE - Presente ao plantão - RG: 19745758-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE
Mãe: MARIA FERREIRA DE ANDRADE - Natural de: S.PAULO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRO - Sexo: Masculino - Nascimento: 18/06/1971
45 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Endereço Comercial: RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO - S.PAULO - SP

Condutor:

01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4641



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 01ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

Folha :2

Boletim No.: 57/2016

INICIADO:28/06/2016 13:43hs e EMITIDO:28/06/2016 17:38hs

2ª Via

LLLNNPCBDJEEFG]

- JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 18470148-SP
 Exibiu o RG original: Sim - Pai: JOSE PEDRO NETO
 Mãe: ANTONIA MARQUES FERREIRA - Natural de: SAO PAULO
 Nacionalidade: BRASILEIRO - Sexo: Masculino - Nascimento: 18/10/1971
 44 anos - Estado civil: Divorciado - Profissão: POLICIAL CIVIL
 Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
 Endereço Comercial: RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO
 CEP: 01121-010 - S.PAULO - SP - Telefones: (11)3094-4637 (Comercial)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: **Papelaria/Livraria** - Subtipo: Papel - diversos - Qtde: 1
 Unidade.: Unidade
 Observações: 01(UM) PEQUENO PEDAÇO DE PAPEL COM ANOTAÇÕES MANUSCRITAS
 Pessoa relacionada: ERLAN DOS SANTOS RIBEIRO
- Tipo: Telecomunicação - Subtipo: **Telefone celular** - Qtde: 1
 Unidade.: Unidade - Observações: 01(UM)TELEFONE CELULAR MARCA LG
 Pessoa relacionada: ERLAN DOS SANTOS RIBEIRO
- Tipo: **Valor/Moeda** - Subtipo: Real - Qtde: 49 - Unidade.: Valor
 Marca: REAL - Observações: **R\$49,00 (QUARENTA E NOVE REAIS)**
 Pessoa relacionada: ERLAN DOS SANTOS RIBEIRO

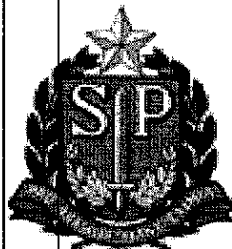
Entorpecentes:

- Tóxico: **Cocaína** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 20
 Acondicionamento: SUPOSITORIO - Quantidade: 5 - Involucro: OUTROS
 Observações:
 SACO TRANSP.CONT.05 EPPENDORFS COM SUBST.COR BRANCA APARENT.COCAINA, PESO 20,00 GR-LACRE AD031075.
- Tóxico: **Crack** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 12
 Acondicionamento: OUTROS - **Quantidade: 4** - Involucro: OUTROS
 Observações:
 SACO TRANSP. CONTENDO 04 PORÇÕES SUBST.COR AMARELADA E EMPEDRADA, AP.CRACK-PESO12,00G LACRE AD031070
- Tóxico: **Maconha** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 42
 Acondicionamento: OUTROS - **Quantidade: 20** - Involucro: OUTROS
 Observações:
 SACO TRANSP.CONTENDO 20 PORÇOES SUBT.COR MARROM APARENT.MACONHA-PESO 42,0 -LACRE AD031020.
- Tóxico: **Lança-Perfume** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 536
 Acondicionamento: OUTROS - **Quantidade: 18** - Involucro: OUTROS
 Observações:
 SACO TRANSP.CONTENDO 18 FRASCOS SUBST.LIQ VERMELHA APARENT.LANÇA

01ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4641



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 01ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

Folha :3

Boletim No.: 57/2016

INICIADO:28/06/2016 13:43hs e EMITIDO:28/06/2016 17:38hs

2ª Via

LLLNNPCBDJEEFG]

PERFUME-PESO536,0 LACRE AD031100.

Histórico:

A Notitia Criminis de cognição coercitiva que chega ao conhecimento desta autoridade signatária, da conta da prática delitiva de tráfico de drogas perpetrado pelo infrator Erlan dos Santos Ribeiro, em fato ocorrido nesta data, por volta das 12hs, na Rua São Sigismundo, no bairro Jardim Mirna, nesta capital.

Conforme o apurado, os diligentes agentes desta Especializada Jose Carlos de Andrade e Jose Carlos Ferreira da Silva, ambos da equipe Falcão 18, em ato de investigação visando cumprimento de Ordem de Serviço 82/2016, para apuração de **informes anônimos** indicando que indivíduos desconhecidos realizavam o tráfico de drogas na Rua Opção Brasil Natal e ruas próximas, região sul desta capital.

Assim, os agentes rumaram ao local indicado e em observação constataram que uma pessoa do sexo masculino ali estava praticando a mercancia ilícita de drogas, dado a constatação clara de **movimento típico de tráfico de droga** por parte do indiciado Erlan, uma vez que pessoas iam ao encontro deste e lhe entregavam algo, muito provavelmente dinheiro, e em seguida o investigado se dirigia a um entulho ali perto e pegava algo e entregava para as pessoas que o procuravam.

Diante das evidências de tratar-se de tráfico de drogas, os policiais realizaram a abordagem do suspeito vindo a localizar um **pedaço de papel contendo anotações** manuscritas e a quantia de R\$ 49,00 em notas trocadas, em seguida se deslocaram para o entulho e lá localizaram uma sacola contendo 05 (cinco) pinos contendo substâncias aparentando ser cocaína; **04 (quatro) porções de substâncias análogas ao entorpecente crack; 20 (vinte) porções semelhantes à droga ilícita denominada maconha; e 18 (dezoito) frascos contendo líquidos semelhantes à lança perfume.**

Ainda no local identificou-se a pessoa detida, conforme campo apropriado acima.

Consta ainda que no local dos fatos o investigado **confessou a prática delitiva** em comento, declinando aos policiais que recebia R\$ 80,00 por dia trabalhado.

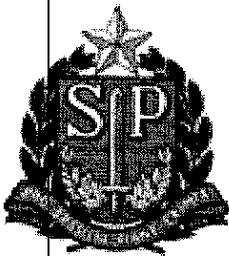
Em face do ocorrido, o infrator foi apresentado nesta especializada, bem como exibido os entorpecentes para a efetiva adoção de providencias legal.

As substâncias estupefacientes foram devidamente apreendidas, lacradas em

01ª DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4641



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 17

138

Dependência: 01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Boletim No.: 57/2016

INICIADO:28/06/2016 13:43hs e EMITIDO:28/06/2016 17:38hs

2ª Via

Folha :4

LLLNNPCBDJEEFGJ`

embalagens apropriadas ao feito, devidamente pesadas (cocaína, com peso bruto de 20,0 gramas; crack com peso bruto 12,0 grama; maconha, peso bruto 42,0 gramas, e lança perfume 536,0 gramas) e encaminhadas ao IC, a fim de constatar a materialidade delitiva.

Com o aporte do Laudo Pericial preliminar nº 295.177/2016, elaborado pelo perito Dr. José Roberto Barros Junior, restou comprovada as substâncias apreendidas como de drogas ilícitas como adiante segue;

Item 1) positivo para Cocaína, peso líquido de 2,5 gramas..

Item 2) positivo para Cocaína (crack), peso líquido de 0,6 gramas.

Item 3) positivo para Maconha, peso líquido de 29,2 gramas.

Substâncias relacionadas na Lista F1 (lista das substancias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS Nº 344 de 12 de maio de 1998 e atualizações posteriores.

Item 4 positivo para TRICLOROETILENO, contendo 90 ml.

Lacres nr. 259280 e 259282. SPTC/SP.

Desta feita, esta Autoridade Policial procedeu às oitivas dos policiais, sendo que após inteirar-se por completo dos fatos, determinou a elaboração da peça repressiva, sendo o infrator formalmente indiciado nos termos do art. 33 da Lei 11343/06, dado que o delito de tráfico restou comprovado com a posse das drogas ilícitas apreendidas, substâncias que determinam dependência física ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e também da quantia em dinheiro localizado em poder do infrator, oriundo do comercio espúrio.

O infrator ao ser instado acerca das acusações que lhes foram atribuídas se manteve em silêncio.

Por derradeiro, em razão da natureza do delito imputado ao indiciado, não fazendo jus ao instituto da fiança em sede de persecutório criminal, foi recolhido ao cárcere do 2º DP (Decap) para que permaneça à disposição da Justiça.

IP Nº 52/16

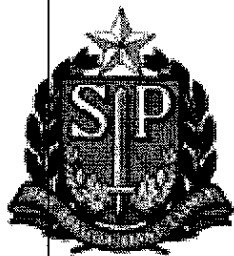
Providências tomadas: MSG CEPOL

Exames requisitados: IC-IML

01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4641



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 18

148

Dependência: 01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Folha :5

Boletim No.: 57/2016

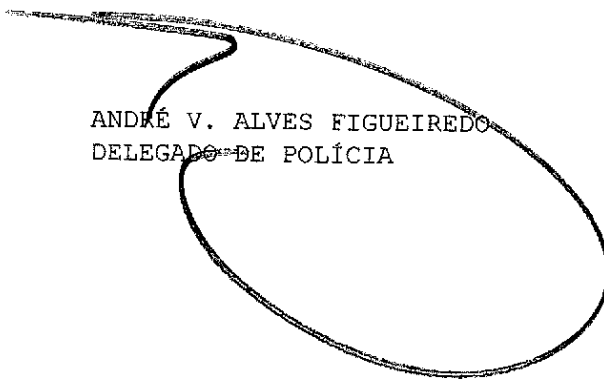
INICIADO:28/06/2016 13:43hs e EMITIDO:28/06/2016 17:38hs

2ª Via

LLLNNPCBDJEEFG]

Provas colhidas: TESTEMUNHAIS E MATERIAIS
Solução: BO PARA FLAGRANTE


JANETE BRASILIANO DE SOUZA
ESCRIVÃ DE POLÍCIA


ANDRÉ V. ALVES FIGUEIREDO
DELEGADO DE POLÍCIA

01º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Endereço da delegacia : RUA RODOLFO MIRANDA, 636 - BOM RETIRO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)3094-4641



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0053298-92.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **ERLAN DOS SANTOS RIBEIRO**

Vistos

Erlan dos Santos Ribeiro foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº. 11.343/06, pois no dia 28 de junho de 2016, no período entre 10h00min e 12h00min, na Rua São Sigismundo, e nas proximidades da Travessa dos Diamantes e da Rua Opção Brasil Natal, Jardim Mirna, Grajaú, nesta capital, trouxe consigo e teve em depósito, para entrega, de qualquer forma, a consumo, substâncias entorpecentes (drogas) que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em: 3,1g (três gramas e um decigrama) de cocaína, acondicionados em 9 (nove) poções, sendo 4 (quatro) na forma de crack; 20 (vinte) porções de maconha, com peso líquido de 29,2g. (vinte e nove gramas e dois decigramas); e 18 (dezoito) vidros de lança perfume, totalizando 90 ml (noventa mililitros); assim como a quantia de R\$ 49,00 (quarenta e nove reais).

O acusado foi preso em flagrante delito na data dos fatos e foi-lhe concedida a liberdade provisória em audiência de custódia. Posteriormente, em julgamento de Recurso em Sentido Estrito realizado em 15 de março de 2017, a Colenda 7ª Câmara de Direito Criminal revogou a concessão de liberdade provisória e decretou sua prisão preventiva (fls. 81). O mandado de prisão foi cumprido em 30 de maio de 2017 (fls. 89).

O réu foi notificado (fls. 91 e 92) e apresentou defesa prévia (fls. 101).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

foi recebida em 29 de setembro de 2017 (fls. 102).

O réu foi regularmente citado (fls. 116 e 119).

Após regular instrução, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer sua absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25/28), pelo laudo de constatação (fls. 22/24), pelo exame químico-toxicológico (fls. 1/3) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria do delito também foi comprovada.

A testemunha José Carlos Ferreira da Silva, policial civil, relatou que tinham ordem de serviço para investigar a prática do delito de tráfico de substância entorpecente no Jardim Miriam. Para lá se dirigiram em viatura descaracterizada e observaram a ação do réu por cerca de vinte minutos. Viram que o réu estava em um beco jogando bolinhas de gude com crianças. Viu duas pessoas chegarem perto do réu e para ele entregarem algo. O réu se dirigiu a um entulho que estava a uma distância de dez metros e mexeu em lago. Em seguida entregou algo para as pessoas. Desceram da viatura, que não entraria no beco, e foram conversar com o réu. Disseram a ele que o haviam surpreendido. O réu mostrou aos policiais onde estava a droga, em uma sacola. Havia porções de maconha, cocaína e crack, além de lança-



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

perfume e R\$49,00 em dinheiro.

Ao ser interrogado judicialmente o acusado confessou a prática do crime. Está arrependido e hoje leva uma nova vida, trabalhando em um lava rápido.

Pois bem. O réu confessou a prática do crime em juízo e foi preso em flagrante em poder de diversas porções de substância entorpecente. Um dos policiais que efetuou a prisão descrito com coerência e segurança as circunstâncias da prática do crime pelo réu. O policial visualizou o réu na prática do comércio espúrio.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que a testemunha de acusação tenha agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidor público que é, muito bem sabe das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – HC 73518-5 – Rel. Celso de Mello – DJU 18.10.96, p. 39.846).

Inexiste, pois, dúvida sobre a autoria e a materialidade do delito capitulado pelo artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/2006.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, as circunstâncias e consequências do delito, **fixo a pena base no mínimo legal**, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

A confissão e a menoridade do réu não influi na pena, pois fixada no mínimo legal.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, **reduzo a pena ao máximo**, estabelecendo-a em definitivo em um ano e oito meses de reclusão, além do pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.

Quanto ao regime de pena, declarada a inconstitucionalidade incidental do preceito legal que determina a adoção de regime inicial fechado (STF, HC 111.840/ES), passa-se à análise da questão. Deve ser aplicado regime mais severo do que aquele que o seria com base no simples valor aritmético da pena ora aplicada. **Isto porque o réu foi surpreendido na posse de quantidade relevante da substância entorpecente que maior risco representa para a sociedade (cocaína), pois causadora de maior dependência química, sendo assim mais nociva para a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo legislador.** Ainda, pois delito ora em questão é daqueles que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, tendo em vista ser crime potencializador de outros delitos, já que boa parte dos agentes comete crimes sob efeito de drogas ou para quitação de dívidas oriundas da aquisição de entorpecentes. Por tais motivos, **fixo o regime semiaberto** como inicial para cumprimento da pena.

Pelas razões já expostas quando da fixação do regime inicial de cumprimento de pena, **entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou mesmo a aplicação do sursis.** Neste sentido: “O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
26ª VARA CRIMINAL
RUA ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal” (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). “Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida” (STJ, HC 206015/RJ).

O dia-multa, em face situação econômica do réu, será calculado no **valor unitário mínimo**. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar o réu Erlan dos Santos Ribeiro como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/2006, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de um **ano e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto**, além do pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.

O réu não poderá recorrer em liberdade, pois a mantidos os elementos que fundamentaram sua prisão cautelar. Recomendem-no à prisão no cárcere em que se encontra.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. R. e C.

São Paulo, 1 de novembro de 2017.

Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**